

1501552-87.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2221141/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 19632073 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 3390/21/909 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501552-87.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2221141/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 19632073 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 3390/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2221141 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2221141 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 3390/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO BORGES TAVARES DE SOUZA

Data da Audiência:

10/03/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 10/03/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020 e Comunicado CG 284/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o Estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação

jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado MURILO BORGES TAVARES DE SOUZA. Participam também as testemunhas comuns Evandro Ricardo Neves de Oliveira e Matheus Alberto Pereira da Silva. Inicialmente o Magistrado concedeu prazo à Defesa para realização da entrevista prévia com o acusado, a qual foi realizada de maneira reservada. Para a preservação da privacidade todos os participantes do ato foram removidos da sala de audiência virtual, permanecendo na sala virtual apenas a Defensora Pública e o acusado. Após encerrado o prazo previamente concedido para a realização da entrevista prévia, os participantes do ato reingressaram na sala de audiência virtual, dando-se início à audiência. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. MURILO BORGES TAVARES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que em 15 de novembro de 2021 o acusado portava 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 32, com 05 (cinco) munições de mesmo calibre, arma e munições de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal, além de trazer consigo e manter 150 (cento e cinquenta) pinos de cocaína, com peso de 169g e 29 (vinte e nove) porções de maconha, com peso de 65,6g., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida às fls. 141/143. O réu foi citado (fls.169). Apresentou defesa por escrito às fls. 175/177. Durante a instrução o réu foi interrogado ao final, antes foram ouvidas as testemunhas de acusação. Apresentados os debates oralmente. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente em parte. A materialidade delitiva veio consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls.01), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudos de fls. 109/111, 112/114 e 115/117, além da prova oral colhida. A autoria é certa. O acusado, na fase de inquérito policial, alegou que tanto as drogas quanto a arma e munições eram de sua propriedade. Aduziu que a arma foi comprada para se proteger de ameaças de morte que havia sofrido alguns anos atrás, sendo que venderia o entorpecente apreendido para pagar a dívida do revólver comprado (fls.04). Em sede de interrogatório judicial, disse que tem dezenove anos, mora com a mãe. Não tem profissão. Estudou até o nono ano. Não é usuário de drogas. Foi processado por porte de droga e arma de fogo. Cumpriu internação na Fundação Casa, por tráfico. Confirmou os fatos. Começou a vender droga pois estava devendo dinheiro para alguns traficantes. Utilizava o revólver quando ia vender droga. Os policiais militares Evandro Ricardo Neves de Oliveira e Matheus Alberto Pereira da Silva narraram, na fase inquisitorial, que realizavam

patrulhamento de rotina, momento em que abordou o acusado na posse da arma de fogo com munição e 29 (vinte e nove) porções de maconha. Após a abordagem, aduziram que foram até a residência do réu e localizaram 150 (cento e cinquenta) pinos de cocaína (fls. 02/3). Em juízo, Evandro Ricardo Neves de Oliveira reafirmou a abordagem e o encontro da arma e munições, além de maconha. O réu depois indicou o local em que estaria o restante da droga. O réu disse que estava armado pois alguns indivíduos queriam matá-lo. O réu já era conhecido, sendo abordado outras vezes com arma de fogo, desde a adolescência. Matheus Alberto Pereira da Silva também narrou os fatos conforme retratados anteriormente perante a autoridade policial. O réu disse que chegou a tomar um tiro na cabeça, em razão de guerra de bairros. Três meses atrás ele tinha sido preso por porte de arma de fogo. A confissão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. A razoável quantidade de droga também determina o reconhecimento da mercancia proscrita. Apesar do esforço da zelosa defesa, as provas são suficientes ao reconhecimento da conduta vedada criminalmente, se não vendeu, ao menos mantinha a droga no local para tal finalidade. Não há se falar em desclassificação, portanto. Quanto à imputação pelo artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 tem razão a zelosa defesa em apontar o correto enquadramento da conduta como causa de aumento, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. Passo à dosimetria da pena. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, presente a minorante do réu ser menor de 21 anos na data do crime e a confissão espontânea, estas deixam de ter incidência conforme a Súmula 231 do STJ, não podendo conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, com aumento de um sexto, passa a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Tratando-se de réu primário, mas em razão das informações de que o réu desde a adolescência já praticava o tráfico de drogas, bem como a apreensão outras vezes com armas de fogo, salutar a diminuição da pena, em aplicação ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em apenas 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em razão da quantidade de pena imposta. Não há se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, tampouco há se falar em sursis, pela quantidade de pena aplicada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu MURILO BORGES TAVARES DE SOUZA, R.G. Nº 60361879, filho de Ronivaldo Tavares de Souza e Andreia Regina Borges, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, por infração aos delitos previstos no artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação. Condono-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Persistentes os motivos e requisitos da prisão cautelar do réu, até em razão da pendência de outro feito por fatos símiles em que havia sido concedida a ele a liberdade provisória (fls. 205 - determinando-se a juntada desta decisão no feito mencionado) e aplicação dos artigos 44 e 59, da Lei nº 11.343/2006, indefiro eventual recurso em liberdade, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública com o enfrentamento da mercancia proscrita ora reconhecida. Ainda que subtraído o período de prisão provisória, não se verifica lapso suficiente a eventual progressão de regime. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e, em havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória. Os entorpecentes já foram destruídos (fls. 61/64), determinando-se a destruição do restante depois do trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações necessárias,

inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88. Publicada nesta audiência, saindo os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que irá aguardar o decurso do prazo recursal. Pela defesa foi dito que renuncia ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA